

YANTI BINTI KAMISAN

lwn

NORLIAN BINTI NOORDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 16hb Julai 2020 / 24 Zulkaedah 1441H

Kes Rayuan No. ¹⁰⁰⁰⁰~~06000~~-017-0133-2018
[Rayuan Terhadap Tuntutan Harta Sepencarian]

Pegum Perayu: *Puan Norhasliza binti Dzulkepeli dari Tetuan Norhasliza Dzulkepeli & Associates*

Pegum Responden: *Encik Abdul Razak bin Muhidin dari Tetuan Abdul Razak Muhidin & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu (Yanti binti Kamisan) telah memfailkan rayuan terhadap **sebahagian** keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang diputuskan pada 2/10/2018 dalam tuntutan harta sepencarian kes mal no. 10400-017-0247-2015 seperti mana yang berikut:-

1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.



2. Mahkamah memerintahkan aset-aset sebagaimana berikut:-
 - i. Sebidang tanah yang dipegang di bawah Hak Milik H.S (M) 30486, PT 72521, Mukim Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan; dan
 - ii. Rumah kedua yang dibina di atas tanah tersebut yang dikenali sebagai Lot 79, Lorong 1, Jalan Kempas, Kampung Tengah, Batu 13, Jalan Klang 47150 Puchong Selangor Darul Ehsan adalah hak milik tunggal Plaintiff (Norlian binti Noordin, no k/p : 600413-10-6778)
3. Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff terhadap rumah pertama yang dibina di atas tanah tersebut yang dikenali sebagai Lot 79, Lorong 1, Jalan Kempas, Kampung Tengah, Batu 13, Jalan Klang 47150 Puchong Selangor Darul Ehsan.

[2] Tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tersebut telah difailkan oleh Responden iaitu Norlian binti Noordin. Oleh kerana tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah yang diberikan pada 2/10/2018, Perayu telah menfailkan Notis Rayuan pada 9/10/2018 iaitu Perayu berhasrat untuk merayu **sebahagian** dari keputusan iaitu :-

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

ii. Mahkamah memerintahkan aset-aset sebagaimana berikut:-

- a) Sebidang tanah yang dipegang di bawah Hak Milik H.S (M) 30486, PT 72521, Mukim Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan adalah hak milik tunggal Plaintiff (Norlian binti Noordin, no k/p : 600413-10-6778).

Fakta Kes

[3] Responden dan arwah Kamisan bin Mohamad Arip (bapa Perayu) telah bernikah pada 26/7/1996 dan arwah bapa Perayu telah meninggal dunia pada 6/1/2010. Sebelum bernikah dengan Responden, arwah bapa Perayu telah bernikah dengan arwah Siti Sapiah binti Khair (ibu Perayu) yang telah meninggal dunia pada 10/12/1994.

[4] Selepas tahun 1974, arwah bapa dan arwah ibu Perayu telah meneroka sebidang tanah di Kampung Tengah, Batu 13, Jalan Klang 47150 Puchong Selangor Darul Ehsan (hartanah tersebut) dan telah membina sebuah rumah kediaman (rumah pertama) diatas hartanah tersebut. Arwah bapa Perayu kemudian telah membuat permohonan pemberimilikan hartanah tersebut pada tahun 1993 dan telah mendapat surat kelulusan pemberimilikan dari Pejabat Daerah/Tanah Petaling pada 15/4/1997.

[5] Hartanah dan rumah pertama tersebut telah diduduki oleh arwah bapa dan ibu Perayu sehingga arwah ibu Perayu telah meninggal dunia. Pada 26/7/1996



arwah bapa Perayu telah berkahwin dengan Responden, dan membawa Responden tinggal bersama diatas hartanah dan rumah tersebut.

[6] Arwah bapa Perayu tidak membayar premium bagi hartanah tersebut walaupun telah mendapat surat kelulusan pemberimilikan sehingga tarikh kematian arwah pada 6/1/2010. Responden yang telah membuat pembayaran premium hartanah tersebut pada 5/2/2010 dan selepas bayaran dibuat maka surat hak milik geran hartanah tersebut telah dikeluarkan dan didaftarkan atas nama bapa Perayu.

[7] Pada 26/5/2015 Responden telah memfailkan saman dan penyata tuntutan berkenaan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dengan permohonan seperti yang berikut berikut:-

- i. Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta tak alih iaitu hartanah terdiri daripada dua buah rumah dan sebidang tanah yang dipegang di bawah Hak Milik H.S (M) 30486, PT 72521, Mukim Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan dan beserta denga dua buah rumah yang dibina di atas tanah tersebut yang dikenali sebagai Lot 79, Lorong 1, Jalan Kempas, Kampung Tengah, Batu 13, Jalan Klang 47150 Puchong Selangor Darul Ehsan diisytiharkan sebagai harta sepencarian;
- ii. Mahkamah mengisytiharkan bahawa Plaintiff mendapat keseluruhan bahagian daripada hartanah tersebut sebagai harta sepencarian; dan
- iii. Kos

- iv. Sebarang perintah lain yang suaimanfaat.

[8] Mahkamah Bicara telah mengisytiharkan dan memutuskan sebagaimana di perenggan 1 di atas. Perayu yang tidak berpuashati dengan **sebahagian** keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan dan telah memplidkan 3 alasan rayuan di dalam sebagaimana berikut;

- i. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta apabila memutuskan bahawa sebidang tanah yang dipegang di bawah Hak Milik H.S (M) 30486, PT 72521, Mukim Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan (selepas ini dirujuk sebagai tanah tersebut) adalah bukan milik arwah sedangkan di dalam surat kelulusan tertulis nama arwah dan tiada langsung nama Responden/Plaintif di dalam surat Kerajaan Negeri Selangor bertarikh 15/4/1997.
- ii. Bahawa Yang Arif Hakim terkhilaf dari segi fakta apabila memutuskan tanah tersebut adalah harta sepencarian dan milikan tunggal Responden tanpa mempertimbangkan bahawa hartanah tersebut adalah merupakan usaha tunggal arwah tanpa apa-apa sumbangan dari Responden/Plaintif.
- iii. Bahawa Yang Arif Hakim terkhilaf dari segi fakta apabila mengambil kira pembayaran premium sebanyak RM500 yang dibuat oleh Responden/Plaintif selepas kematian arwah menjadi sandaran pemilikan sempurna Responden/Plaintif terhadap hartanah tersebut sedangkan pembayaran premium oleh Responden/Plaintif ini hanya

dibuat selepas kematian arwah atas kapasitinya sebagai ahli waris untuk melunaskan hutang-hutang arwah.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Berdasarkan Alasan Rayuan dan Hujah-Hujah yang difailkan, pada hemat kami, rayuan utama Perayu adalah agar sebidang tanah yang dipegang di bawah Hak Milik H.S (M) 30486, PT 72521, Mukim Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan (selepas ini dirujuk sebagai hartanah tersebut) yang telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara sebagai milik mutlak Responden diketepikan.

[10] Merujuk kepada Rekod Rayuan, kami dapati pihak-pihak bersetuju bahawa hartanah tersebut telah diteroka dan dibina sebuah rumah keluarga untuk diduduki oleh arwah bapa Perayu bersama isteri pertama (arwah ibu Perayu) pada sekitar tahun 70an. Permohonan pemilikan hartanah tersebut telah dibuat oleh arwah bapa Perayu kepada Pihak Berkuasa Negeri pada tahun 1993 dan telah diluluskan pemberimilikan hartanah tersebut pada tahun 1997 berdasarkan surat bertarikh 15/4/1997 (halaman 226 rekod rayuan). Arwah ibu Perayu telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan arwah bapa Perayu telah berkahwin dengan Responden pada tahun 1996.

Selepas pemberimilikan tanah oleh Pihak Berkuasa Negeri tersebut diluluskan pada tahun 1997, arwah bapa Perayu tidak menjelaskan sebarang bayaran terhadap hartanah tersebut sehingga arwah bapa Perayu meninggal dunia pada bulan Januari 2010. Pada sekitar bulan Februari 2010, Responden telah menjelaskan keseluruhan bayaran premium hartanah tersebut dan hartanah

tersebut telah didaftarkan pemilikannya atas nama arwah bapa Perayu iaitu selepas sebulan kematiannya. Fakta ini diakui dan tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak semasa perbicaraan di Mahkamah Bicara. Namun persoalannya samada hartanah tersebut tersebut boleh diperintahkan sebagai harta sepencarian ataupun tidak.

[11] YA Hakim Bicara di dalam alasan penghakimannya (180-214 rekod rayuan) telah menghuraikan berhubung konsep pemilikan menurut undang-undang yang sedang berkuatkuasa dan penghujungnya telah mengisytiharkan hartanah tersebut sebagai harta sepencarian antara arwah bapa Perayu dan Responden. Dalam hal ini, kami berpendapat YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila meluluskan permohonan Responden berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[12] Dalam membuat tafsiran harta sepencarian ini, kami bersetuju dengan penghakiman Panel Rayuan Syariah di Sarawak dalam *kes Hamzah bin Awi lawan Madini Fajariah Bujang [2016] JH 42(2) 231* yang telah membuat kesimpulan sebagaimana berikut;

“..... di dalam mengisytiharkan sesuatu aset itu sebagai harta sepencarian terdapat tiga (3) elemen penting yang harus diteliti iaitu perolehan harta itu dalam tempoh perkahwinan, sumbangan bersama (sumbangan langsung) dan sumbangan tidak langsung.”

[13] Seterusnya Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam penghakimannya apabila telah mengisytiharkan bahawa hartanah tersebut sebagai harta sepencarian tetapi memutuskan sebagai milik tunggal Responden sedangkan sumbangan arwah bapa Perayu telah bermula sebelum arwah berkahwin dengan Responden lagi.

[14] Kami bersetuju dengan Perayu, bahawa adalah menjadi suatu perintah yang salah dan bertentangan dengan undang-undang apabila Mahkamah mengisytiharkan sesuatu harta sebagai harta sepencarian tetapi tidak memberikan sebarang bahagian kepada satu pihak lagi. Perintah tersebut jelas bertentangan dan bersalahan dengan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 2 Tahun 2003].

[15] Seksyen 122 Enakmen 2 Tahun 2003 telah menyatakan bahawa pembahagian harta sepencarian adalah:-

- a. tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak [Seksyen 122(1) & 122(2)]; atau
- b. tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar [subseksyen 122 (3) dan (4)].

[16] Oleh itu, kami berpendapat bahawa hartanah tersebut yang telah diisytiharkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor hendaklah dibuat pembahagian yang sewajarnya berdasarkan sumbangan langsung dan tidak langsung pihak-pihak. Panduan dan rujukan kami adalah kepada *kes Rokiah lawan Mohamed Idris [1989] 6 JH (2) 272*, *kes Tengku Anun Zaharah lawan Dato' Dr. Hussein [1983] 3 JH (1) 125*, *kes Haminah Bee lawan Samsudin [1401H] 1 JH (2) 71* dan *kes Mazhatulshima lawan Kamardin [1440H] JH 47(2) 255*.

[17] Perayu menghujahkan bahawa arwah bapa Perayu mempunyai sumbangan yang lebih besar kerana arwah yang telah meneroka, membangunkan dan membuat permohonan pemilikan terhadap hartanah tersebut. Di dalam keterangan Responden semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah, tiada penafian daripada Responden berhubung usaha awal bapa Perayu tersebut. Dan nama arwah bapa Perayu dapat didaftarkan sebagai pemilik hartanah tersebut kerana permohonan pemilikan telah dibuat sejak tahun 1993 oleh arwah bapa Perayu dan akhirnya telah diberi kelulusan pemberimilikan pada tahun 1997.

[18] Perayu menghujahkan bahawa adalah tidak wajar hartanah tersebut telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara sebagai milik tunggal Responden hanya disebabkan pembayaran premium dibuat oleh Responden tanpa mengambil kira usaha dan kerja-kerja awal arwah bapa Perayu bersama arwah ibu Perayu.

[19] Responden pula berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah membuat satu keputusan yang tepat apabila memutuskan hartanah tersebut tidak berada dalam pemilikan arwah bapa Perayu atas kegagalan arwah menjelaskan bayaran yang dituntut oleh Pihak Berkuasa Negeri. Kegagalan arwah bapa Perayu dalam

mematuhi syarat tersebut juga mengakibatkan pemberimilikan hartanah tersebut tidak dimuktamadkan dan tiada sebarang pendaftaran nama arwah bapa Perayu sebagai pemilik berdaftar hartanah tersebut dilakukan. Sumbangan Responden adalah lebih besar terhadap pemberimilikan hartanah tersebut.

[20] Kami merujuk kepada dapatan YA Hakim Bicara di dalam perenggan 53 penghakimannya (halaman 203 Rekod Rayuan) ada menyatakan bahawa:-

..... jelas disini bahawa Plaintiff dan si mati mempunyai sumbangan masing-masing didalam pemerolehan hartanah ini.

Ini jelas menunjukkan bahawa YA Hakim Bicara pada awalnya mengiktiraf pihak-pihak mempunyai sumbangan dalam memperolehi hartanah tersebut tetapi terkhilaf apabila memutuskan hartanah tersebut hak milik tunggal Responden.

[21] Kami berpuashati bahawa arwah bapa Perayu yang terlebih dahulu menerokai tanah tersebut iaitu pada sekitar tahun 70an bersama isteri daripada perkahwinan pertamanya juga berhak ke atas hartanah tersebut. Kami juga mengambil kira usaha arwah bapa Perayu selepas lebih 15 tahun meneroka, dan menduduki hartanah tersebut (termasuk membina rumah pertama), arwah bapa Perayu telah membuat permohonan kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mendapat pemberimilikan, iaitu 3 tahun sebelum berkahwin dengan Responden.

Sehubungan dengan itu, tindakan dan usaha awal arwah bapa Perayu dalam meneroka, mengusaha, menduduki dan akhirnya membuat permohonan kepada Pihak Berkuasa Negeri sehingga geran tanah tersebut diperolehi, membuktikan bahawa arwah bapa Perayu telah membuat sumbangan secara langsung terhadap

tanah tersebut dan wajar diambil kira dalam menentukan takat sumbangan yang dibuat oleh pihak-pihak.

[22] Sebagaimana rujukan kes-kes di atas dan fakta-fakta di dalam Rekod Rayuan, dapatan kami bahawa walaupun arwah bapa Perayu tidak mempunyai apa-apa sumbangan secara material semasa menjelaskan bayaran premium sehingga pemberimilikan diperolehi namun sumbangan secara langsung melalui tindakan awalnya dalam meneroka dan mengusaha hartanah tersebut adalah suatu sumbangan yang menjadi perhatian Mahkamah.

[23] Kami perkukuhkan dapatan kami dengan bersandarkan kepada satu hadis nabi dalam *Kitab Radhatul Talibin*, Imam Abi Zakaria Yahya Ibn Al Syaraf Al Nawawi, *Darul Kutub Beirut*, jilid 4, halaman 344, bahawa daripada Aisyah r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda:-

من أعمر أرضاً ليست لأحد ، فهو أحق بها

bermaksud:-

“siapa yang membuka tanah yang tidak mempunya, dialah yang lebih berhak memilikinya” – (Riwayat Bukhari: Hadis no. 2335)

dan juga Keadah Fiqh yang menyatakan -

القاعدة الفقهية : الأصل بقاء ما كان على ما كان

bermaksud:-

“asal kekal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya”

[24] Selain itu, sumbangan Responden terhadap pemberimilikan hartanah tersebut serta sebagai isteri kepada arwah bapa Perayu selama tempoh lebih kurang 14 tahun menyebabkan Responden juga berhak diberikan haknya berdasarkan seksyen 122 Enakmen 2 Tahun 2003. Dalam hal ini, kami kembali kepada al-Quran ayat 32 surah al-nisa yang menjadi nas dan panduan dalam menentukan sumbangan terhadap harta sepencarian: -

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

[25] Setelah memberikan perhatian dan penelitian yang maksima kepada Rekod Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak, kekhilafan yang sangat jelas di dalam perintah YA Hakim Bicara apabila telah mengisytiharkan hartanah tersebut sebagai harta sepencarian, tetapi tidak memberikan kadar bahagian kepada pihak-pihak. Dengan demikian, kami berpendapat kekhilafan YA Hakim Bicara tersebut mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam perintah yang diberikan pada 2/10/2018. Bagi melaksanakan kuasa budi bicara ini, maka kami akan memutuskan kadar pembahagian harta sepencarian yang kami rasakan sesuai dan munasabah berdasarkan dapatan dalam Rekod Rayuan yang mana sumbangan arwah bapa Perayu adalah melebihi sumbangan Responden terhadap pemerolehan hartanah tersebut.

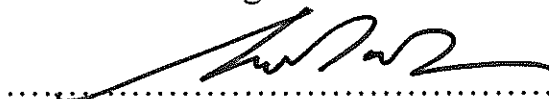
KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perenggan 2.1 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diputuskan pada 2/10/2018 dalam kes Mal no. 10400-017-0247-2015 **diubah** seperti berikut:-

“Kadar pembahagian terhadap harta sepencarian sebidang tanah yang dipegang di bawah Hak Milik H.S (M) 30486, PT 72521, Mukim Petaling, Daerah Petaling, Negeri Selangor Darul Ehsan di antara arwah bapa Perayu (*Kamisan bin Mohamad Arip*) dan Responden (*Norlian binti Noordin*) adalah 60% kepada arwah bapa Perayu dan 40% kepada Responden”.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....

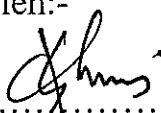
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor